República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral

CLARA INÉS LÓPEZ DÁVILA
Magistrada ponente

SL2630-2025
Radicación n.° 25286310500120230005801
Acta 42

Bogotá D. C. trece (13) de noviembre de dos mil veinticinco (2025).

La Sala decide el recurso de casación interpuesto por **CRISTIAN EDUARDO ESPITIA GONZÁLEZ** frente a la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca el 28 de enero de 2025, en el proceso ordinario que promovió contra la **SOCIEDAD DE COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL JARDINES DE LOS ANDES S. A. S.**

I. ANTECEDENTES

Cristian Eduardo Espitia González instauró proceso ordinario laboral contra la Sociedad de Comercialización Internacional Jardines de los Andes S. A. S., en adelante Jardines de los Andes S. A. S., para que se declare que entre ellos existió un contrato de obra o labor celebrado entre el 13

de mayo de 2016 y finalizado el 31 de mayo de 2018, fecha en la que ya presentaba el cuadro de «*enfermedad profesional de carácter común* […] *por que* (sic) *fue calificado con Pérdida de Capacidad Laboral del 31,20% por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez con fecha de dictamen 24/11/2022*». Pide que se declare que desde el 26 de mayo de 2018 «*inició con antecedentes sobre una enfermedad profesional de carácter común*», esto es, se declare la ineficacia de la terminación del vínculo como consecuencia del estado de «*debilidad manifiesta*» en el que se encontraba.

En consecuencia, solicitó se condene a la sociedad demandada a reintegrarlo al cargo de «*operario de cultivo*» u otro de superior jerarquía; a pagarle los salarios; las cesantías y sus intereses; las primas de servicios y los aportes a pensión desde el 1.º de junio de 2018 hasta que se haga efectiva la reinstalación; la indemnización del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, lo que se acredite ultra y extra *petita;* las costas y las agencias en derecho.

Fundó sus aspiraciones en que empezó a laborar con la sociedad demandada a través de «*una empresa temporal*» el 13 de mayo de 2016 y, el 20 de diciembre del mismo año, suscribió con la primera un contrato de obra o labor para ejercer el cargo de *operario de cultivo*, en virtud del cual desempeñó como funciones: «*sembrar, cerrar cortinas y abrir cortinas en el cultivo de astromélias,* (sic) *llevar la flor del cultivo a la poscosecha, cosechar la flor, fumigar, y todas las labores correspondientes a un cultivo de flores*»; que su jefe directo era Lucy Sánchez; que cumplía un horario de trabajo

de 6:00 p. m. (sic) a 3:00 p. m. y, en ocasiones, hasta las 5, 6 o 7 p. m., dado que también era acarreador y debía llevar la flor del cultivo a la *poscosecha* de lunes a sábado.

Indicó que el 26 de mayo de 2018 presentó una pérdida de equilibrio que se agudizó el día 29 del mismo mes y año, motivo por el cual acudió al médico quien le expidió incapacidad por dos días, del 29 a 30 de mayo de 2018; sin embargo, el 31 de ese mismo mes y año, se le notificó la terminación del contrato por obra o labor, sin que se le entregara la orden de examen médico de egreso.

Adujo que «*a la fecha*» la Junta Nacional de Calificación de Invalidez le determinó una pérdida de capacidad laboral de 31.20% y que «*se encuentra enfermo por la misma razón que fue incapacitado el día 29 y 30 de mayo de 2018*».

Jardines de los Andes S. A. S. contestó la demanda, oportunidad en la que se opuso a todas las pretensiones con fundamento en que la terminación del contrato de trabajo no fue en razón a la supuesta condición de salud alegada por el demandante. De los hechos, únicamente aceptó el relacionado con quien ejerció las labores de jefe directo del actor; precisó que el único contrato que vinculó a las partes inició el 20 de diciembre de 2016, por lo que los eventuales contratos que el demandante haya tenido con empresas diferentes se ejecutaron conforme con las órdenes que sus entonces empleadores le daban, de modo que no existió continuidad contractual.

Resaltó que el cargo para el cual fue contratado fue «[a]*gricultor y/o varios*», delimitó las funciones que realizó e informó que, mediante *otrosí* de 1°. de noviembre de 2017, se le notificó al demandante que dicho contrato expiraría el 31 de mayo de 2018, fecha de finalización de la «*temporada del día de las madres*», temporada *extra* de la empresa para atender la época de San Valentín, navidad, «*easter*» y día de la madre.

Negó la jornada de trabajo alegada con la demanda, con fundamento en que laborar veintiún horas era irrealizable; expuso que sí entregó al actor la autorización para el examen médico de egreso, la cual fue firmada por aquél, pero que decidió no practicárselo. Indicó que el dictamen de PCL de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez determinó que su padecimiento era de origen común y con fecha de estructuración de 31 de mayo de 2019, esto es, muy posterior a la terminación del vínculo.

Añadió que la incapacidad alegada tuvo vigencia de dos (2) días y sólo refiere enfermedad general sin un diagnóstico, por lo que no era dable aducir una pérdida de equilibro desde el 26 de mayo de 2018, situación sobre la que el empleador nunca tuvo conocimiento y respecto de la cual tampoco presentó ningún tipo de antecedente similar durante la vigencia de la relación.

En ese contexto, manifestó que no podía atribuírsele responsabilidad por la enfermedad ni por el porcentaje de PCL, pues durante la relación de trabajo y al momento de su

finalización, no se generaron incapacidades, restricciones, recomendaciones laborales, cirugías pendientes o limitaciones para el desempeño de funciones que hubiera puesto en conocimiento de la demandada, por el contrario, el actor laboraba normalmente el día en que finalizó el contrato, de modo que no existió nexo entre la patología y las funciones desempeñadas ni coincidencia temporal con el finiquito del contrato de obra o labor.

Propuso como excepción previa la de prescripción y, como de mérito, las de inexistencia de las obligaciones a cargo de la demandada, cobro de no debido, buena fe, «*las demás que el juzgado encuentre probadas y que, por no requerir formulación expresa, declare de oficio*» y la de prescripción.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Funza, mediante sentencia de 27 de junio de 2024 (*f.os* 322-324 «*Primera Instancia*» del expediente digital), absolvió a la demandada, declaró probada la excepción de prescripción, no impuso costas al actor por contar con amparo de pobreza y ordenó surtir la consulta a su favor.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Al resolver el grado jurisdiccional de consulta en comento, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, mediante sentencia de 28 de

enero de 2025 (*f.os* 17-24 «*Segunda Instancia*» del expediente digital), confirmó la decisión de primer grado y se abstuvo de imponer costas al accionante.

Fijó como problema jurídico «*establecer si obró bien o no la juzgadora de instancia al absolver a la demandada de las pretensiones declarando probada la excepción de prescripción invocada por el extremo pasivo*». Se refirió a lo decidido en torno a la declaratoria de prescripción, para seguidamente memorar lo relacionado con «*la protección reforzada por problemas de salud o limitaciones del trabajador*» prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.

Citó el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, según el cual se restringe la terminación unilateral del contrato de trabajo por razón de una limitación del trabajador, salvo que medie autorización expresa de la oficina de trabajo, de lo contrario, el despido carece de efectos jurídicos y procede el reintegro, conforme lo determinó la sentencia CC C-531-2000 que declaró exequible el inciso segundo del citado precepto.

Señaló que, según lo expuesto por esta corporación en la sentencia CSJ SL1152-2023, el trabajador debe probar su discapacidad, demostrando una deficiencia a mediano o largo plazo, que aquella le impide el desarrollo de sus roles ocupacionales o le represente una desventaja en el medio donde presta sus servicios, situación que debe ser conocida por su empleador salvo que sea notoria al momento del retiro.

Distinguió que, para verificar esos presupuestos, se debe analizar la deficiencia (factor humano), el cargo del trabajador, sus funciones, requerimientos, exigencias, entorno laboral y actitudinal específico (factor contextual) y la interacción entre esos dos factores.

Luego, tuvo en cuenta como pruebas documentales la historia clínica de 5 de agosto de 2022 en la que se expone el diagnóstico de *vértigo hipoacusianeurosensorial*; el formato de evaluación vestibular de 22 de marzo de 2019; la asignación de servicios (psiquiatría) de 17 de diciembre de 2020; el dictamen de 23 de febrero de 2022 en el que se asigna al actor 31,20% de PCL y fecha de estructuración de 31 de mayo de 2019; la historia clínica de 9 de julio de 2020; el informe de electro-retinograma estandarizado de 23 de agosto de 2019; la historia clínica de 7 de marzo de 2019, *entre otros*, la incapacidad de 29 a 30 de mayo de 2018.

Igualmente, estableció que los testigos Yor Mary Parada y Manuel Andrés Bejarano Velasco nada manifestaron respecto del estado de salud del demandante.

En ese sendero manifestó que, del análisis de los medios de convicción reseñados, conforme con los artículos 60, 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y 176 del Código General del Proceso, en el presente asunto no se reunieron los requisitos para declarar que el demandante tiene derecho al fuero de estabilidad laboral reforzada por discapacidad.

Para el sentenciador de segundo grado esas pruebas no demostraron que el actor estuviera incapacitado, que tuviera restricciones médico - laborales, que estuviera pendiente de calificación al momento de la terminación del contrato ni quedó acreditado que el empleador conocía de las patologías del trabajador para esa época.

En ese contexto, indicó que el representante legal de la parte demandada declaró que el demandante no informó al empleador sobre las incapacidades de los días 29 a 30 de mayo de 2018, ni sobre el trámite de la pérdida de capacidad laboral. Que, por su parte, el actor mantuvo la posición planteada en la demanda, por lo que no se configuraron las consecuencias jurídicas establecidas en el artículo 191 del Código General de Proceso.

Para el Tribunal no se demostró que lo señalado en las historias clínicas se hubiera informado a la accionada, carga que le incumbía al demandante, a lo que agregó que, tanto aquellas como el dictamen de pérdida de capacidad laboral del año 2022 y fecha de estructuración de 31 de mayo de 2019, corresponden a tiempos posteriores a la finalización del vínculo, lo que no representaba utilidad para acreditar la discapacidad, pues lo que debía evaluarse es si al momento de la terminación del contrato y no después, la salud del trabajador le impedía o dificultaba sustancialmente su labor.

Por otra parte indicó que, en todo caso, «*cualquier derecho reclamado se encontraría prescrito*», pues el contrato finalizó el 31 de mayo de 2018 y la demanda solo fue

presentada el 20 de febrero de 2023, sin que el actor hubiese formulado reclamo de sus pretensiones ante su entonces empleador, de tal modo que, al momento de presentar la demanda, ya había operado la prescripción prevista en los artículos 477 y 489 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

Finalmente, añadió:

> [...] Y aquí no puede aplicarse la prescripción contemplada para los casos de culpa patronal, es decir teniendo en cuenta la fecha del dictamen de PCL, por la sencilla pero contundente razón de que no se pide la indemnización del art. 216, sino, el reintegro y susconsecuencia[s].

IV. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Mediante la formulación de dos cargos, que merecieron réplica por parte de la opositora, pretende que la Corte case la sentencia gravada, para que, en sede de instancia, se revoque el fallo proferido por el juez de primer grado y, en su lugar, se acceda a las pretensiones.

Ambos cargos se estudiarán en conjunto, pues se encaminan por la misma vía, denuncian similar elenco normativo, se fundamentan en los mismos argumentos y pretenden análoga finalidad.

VI. CARGOS PRIMERO Y SEGUNDO

El recurrente acusa al Tribunal de incurrir en violación indirecta, por la submodalidad de aplicación indebida, del siguiente catálogo normativo:

> [...] artículos 61, 488, 489 del CST, 141 del CPTySS; 5 de la Ley 50 de 1990; en relación con los artículos 26 de la Ley 361 de 1997; 127, 140, 249, 306 del CST; 99 de la Ley 50 de 1990; 1, 2, 3, 5, 13 de la Ley 1618 de 2013; 60, 61 del CPTySS; 1, 13, 29, 47, 48, 53, 54 de la CP; 7 del Decreto 2463 de 2001; 176, 281, 191 del CGP; 8 de la Ley 153 de 1887; 16 de la Ley 446 de 1998.

Como errores de hecho relacionó los siguientes:

1) No dar por demostrado, estándolo, que el demandante estuvo incapacitado los días 29 y 30 de mayo de 2018 por pérdida del equilibrio, visión borrosa, con diagnóstico de vértigo y que el empleador tenía conocimiento de esa incapacidad.
2) Dar por demostrado, sin estarlo, que el empleador no tenía conocimiento de las patologías del demandante al finiquito de la relación laboral.
3) No dar por demostrado, estándolo, que el empleador tenía conocimiento a la terminación de la relación laboral que el demandante padecía pérdida del equilibrio, visión borrosa, con diagnóstico de vértigo.
4) No dar por demostrado, estándolo, que la demandada no hizo seguimiento la salud del demandante luego de regresar de la incapacidad el 26 y 27 de mayo de 2018.
5) No dar por demostrado, estándolo, que a la terminación de la relación laboral del trabajador, su estado de salud le impedía o dificultaba sustancialmente su labor.
6) No dar por demostrado, estándolo, que la demandada no allegó prueba que acreditara que la obra para la que fue contratado el demandante ya había finalizado.
7) Dar por demostrado, sin estarlo, que los derechos del demandante están prescritos.
8) No dar por demostrado, estándolo, que la empresa le comunicó al actor la terminación del contrato de trabajo finalizada su incapacidad y el mismo día en que retornó a laborar.
9) No dar por demostrado, estándolo, que la terminación de la relación laboral de la empresa con el actor se llevó a cabo por razón de sus patologías y es ineficaz.

[...]

a) No dar por demostrado, que la demandada nunca allegó pruebas de dónde se desarrolló la obra que dio origen a la contratación del demandante.
b) No dar por demostrado, estándolo, que la empresa no arrimó ningún medio de prueba que demostrara que la obra se había terminado y que estaba su objeto armonizado con el del contrato de trabajo del demandante.

En ambos cargos señala como pruebas calificadas erróneamente apreciadas:

1. Carta de terminación de la relación laboral de 31 de mayo de 2018 [...]
2. Confesión Judicial de la representante legal de la pasiva manifestó que (sic) el demandante no informó las incapacidades del 29 y 30 de mayo de 2018, ni el trámite de la PCL.

Como «*pruebas calificadas inapreciadas* (sic)» relaciona:

1. Certificado Laboral (fl 56 Exp dig allegada con cont dda) (sic)
2. Reporte Nómina (fl 57 Exp digital alleg con contes dda) (sic)
3. Contrato de trabajo del demandante y dos otro sí.
4. Liquidación del contrato de trabajo del demandante.
5. Reporte acumulado de nómina emanado de la empresa (fl. 60 exp (sic) digital – allegado por la demandada).

En calidad de «*pruebas no calificadas indebidamente apreciadas*» relaciona:

- Historia clínica del demandante de 5 de agosto de 2022 en la cual se expone el diagnóstico de vértigo -hipoacusianeurosensorial-,
- Formato de evaluación vestibular de fecha 22 de marzo de 2019.
- Asignación de servicios (consulta de control de seguimiento por especialista en psiquiatría) del 17 de diciembre de 2020.
- Dictamen de PCL emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de 23 de febrero de 2022, en el cual se le asigna al demandante un porcentaje de 31,20% con fecha de estructuración del 31 de mayo de 2019.
- Dictamen emitido por la Junta Nacional de Calificación de invalidez que modificó en un 31,20% la PCL.
- Historia clínica del 9 de julio de 2020.

- Informe de electro – retinograma estandarizado del 23 de agosto de 2019.
- Historia clínica del 7 de marzo de 2019.
- Incapacidad del 29 al 30 de mayo del 2018 (fls. 34 a 92 del PDF 01).
- Testimonios de Yor Mary Parada Méndez y Manuel Andrés Bejarano Velasco, (sic)

Como prueba «*no calificada inapreciada*», indica el reporte de incapacidades del demandante.

En la demostración de los cargos plantea en términos generales que la valoración errónea e incompleta de estos elementos probatorios condujo a la equivocada conclusión de que no existe relación entre la incapacidad del trabajador y la terminación del vínculo de trabajo.

A juicio de la censura, de las pruebas relacionadas se extrae que la empresa sí tenía conocimiento de la condición de salud del actor y de los motivos de su incapacidad los días 29 y 30 de mayo de 2018 o, cuando menos, de su estado de salud al momento de finalización del contrato y que, a pesar de ello, lo desvinculó, lo que configuró un despido ineficaz por razones de salud.

Aduce que los reportes de nómina, la liquidación del contrato de trabajo y la «*Confesión Judicial*» de la representante legal de la parte demandada evidencian que el actor se ausentó a laborar por dos (2) días en mayo de 2018, pruebas cuya omisión conllevó a que el tribunal no infiriera que esos dos días de ausencia eran de incapacidad y que no era cierto lo expresado por la referida representante, en cuanto a que aquel no informó las incapacidades.

Refiere que la mencionada incapacidad médica fue mal valorada por el tribunal, pues en esta figura la razón de la falta a laborar los días 29 y 30 de mayo de 2018; que igualmente en el dictamen de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez figura registrado ese antecedente de pérdida de equilibrio entre otros padecimientos médicos desde el 26 de mayo de 2018.

De otro lado, argumenta que el contrato de trabajo y sus dos *otro sí*, se refieren a una relación de obra o labor y la carta de terminación de la relación laboral de 31 de mayo de 2018 «*se encuentra fundamentada en la terminación de la obra para la cual fue contratado el actor, ya que esos son los términos de la escueta misiva*». Según el recurrente,

> [...] Los anteriores medios de prueba, unos inestimados y otros mal valorados dan cuenta que (sic) si bien las partes habían celebrado un contrato de obra o labor, la accionada no le mencionó al demandante **por qué se había terminado presuntamente esa obra para la que fue contratado**.
>
> Nótese que el sentenciador de segundo grado no dedujo que no bastaba con que se arguyera la terminación de la obra, sino que debía demostrar – no solo al actor, sino en el proceso – las probanzas que dieran cuenta de esa terminación, el demandante debía tener pleno conocimiento de las razones de la terminación del vínculo [...].

Con base en ello reprocha que en la carta de terminación del contrato no se especificaron las razones de la supuesta finalización de la obra ni existe en el proceso prueba de que esta hubiese concluido; asimismo, que «*no hay medio de prueba que demuestre en dónde se desarrolló la obra, cuando (sic) se terminó, no se arrimaron las actas de finalización y tampoco el contrato que permitiera evidenciar*

que el objeto de esa contratación coincidía con el de mi mandante».

En ese orden de ideas, expresa que el tribunal profirió sentencia sin contar con elementos que demostraran la culminación de la obra contratada, limitándose a aceptar lo expresado en la carta de terminación; a su juicio, ello le impidió inferir que la decisión de desvincularlo respondió a su enfermedad y no a la finalización del objeto contractual. Al respecto, indica:

> [...] El dictamen de pérdida de capacidad laboral debidamente notificado a la empresa, da cuenta de una PCL superior al 30%, por lo que se equivocó el Tribunal en estimar esa probanza e ignorar el de la Junta Regional de Calificación de Invalidez, ya que no dedujo que se trata de una patología muy delicada y progresiva que durante todo este tiempo ha ido en aumento, aunado a que la empresa siempre tuvo conocimiento del estado del (sic) salud del actor [...].

En consecuencia, concluye que, ante la ineficacia del despido, procede su reinstalación y resulta equivocada la deducción sobre la prescripción.

VII. RÉPLICA FRENTE A AMBOS CARGOS

Para la opositora, la demanda de casación «*incurre en vicios de técnica que la hace*n *inestimable*». Señala que no existe un ataque eficaz a los fundamentos fácticos de la sentencia recurrida, pues el tribunal, con base en pruebas debidamente valoradas, concluyó que el demandante no acreditó su discapacidad ni que el empleador tuviera conocimiento de esta al momento de la terminación del contrato. Destaca que las historias clínicas y el dictamen de

pérdida de capacidad laboral datan de 2019 y 2022, es decir, de fechas posteriores al despido, por lo que resultan inidóneos para sustentar la estabilidad laboral reforzada. Además, indica que las pretensiones estaban prescritas desde 2021, de manera que ninguno de los cargos logró controvertir en forma eficaz los fundamentos de la decisión, los cuales permanecen incólumes bajo la presunción de acierto.

Agrega que los efectos atribuidos por el demandante a las pruebas del expediente carecen de razonabilidad, ya que pretendió dar alcance retroactivo a la historia clínica y al dictamen de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez de 2022, lo cual en su sentir resulta ilógico, pues la empresa no podía tener conocimiento de tales documentos en el año 2018.

También resalta que el recurso de casación no constituye una tercera instancia ni permite reabrir el debate probatorio, pues la sola discrepancia en la apreciación de las pruebas no configura error de hecho, salvo que exista un yerro manifiesto y trascendente, circunstancia que no se acredita, por lo cual debe prevalecer la valoración realizada por el tribunal.

En su sentir, si no existe error monumental en la lectura de un documento auténtico o en la apreciación de otro medio calificado, ni se está en presencia de una tergiversación grosera de la ley, debe prevalecer la interpretación y apreciación probatorias dadas por los jueces

de instancia, pues el recurso de casación no puede servir de comodín para restablecer el debate probatorio o la discusión jurídica propia de las instancias, por lo que no basta con proponer una versión distinta de las pruebas respecto de la encontrada por el sentenciador para alterar la presunción de acierto y legalidad de la sentencia.

En cuanto al caso concreto, resalta que el trabajador no estaba incapacitado en la fecha en la que el contrato terminó, momento en el cual, además, la empleadora no tenía el menor conocimiento sobre la existencia de una patología que pudiera afectar el desempeño laboral ni sobre algún tratamiento médico al que estuviera sometido el actor.

En esos términos, aduce que mal podría inferirse que la desvinculación fue una decisión espuria y que, aun si se admitiera que la empresa tuvo conocimiento de los dos días de incapacidad, esta circunstancia antes de llevar a la suposición sobre el padecimiento de una enfermedad grave sustentaría la conclusión mucho más razonable de que por su corta duración la incapacidad expedida por su médico obedecía a un malestar pasajero e intrascendente para su salud futura.

Sostiene que los reparos formulados en el segundo cargo introdujeron un argumento nuevo relativo a la supuesta falta de notificación de los motivos de terminación del contrato, aspecto que no fue planteado en la demanda inicial. En tal sentido, para la opositora, se trata de un medio nuevo que vulnera el debido proceso y que impide la

prosperidad del cargo, de modo que la sentencia recurrida conserva la doble presunción referida.

Finalmente, presenta «*SOLICITUD DE REVISI[Ó]N DE UNA JURISPRUDENCIA*», con el fin de que la sala reconsidere la doctrina según la cual el grado jurisdiccional de consulta sustituye o equivale al recurso de apelación dejado de interponer frente a la decisión de primer grado y que, por ello, el trabajador mantiene su interés para impugnar en sede de casación, dado que el hecho de no apelar significa que se estuvo de acuerdo con la decisión, al margen de las consecuencias adversas o favorables que ello produzca para las partes en conflicto.

VIII. CONSIDERACIONES

Con relación a la solicitud de revisión de la jurisprudencia para que se reconsidere la doctrina del interés para recurrir en casación de la parte que no recurrió la sentencia de primera instancia, la Corte reitera que cuando el trabajador, afiliado o beneficiario no presenta recurso de apelación, pero por mandato expreso de la ley se surte la consulta en su provecho, el *ad quem* tiene el deber de revisar sin límites la decisión o decisiones que le fueron adversas, por lo que este conserva pleno interés para, posteriormente, recurrir en casación a pesar de no haber acudido a la alzada, sin que se advierta que las razones esbozadas por la opositora resulten suficientes para modificar dicho criterio, de ahí que el acá demandante ciertamente está legitimado para promover el recurso extraordinario.

Visto ello, la sala estima necesario puntualizar que la decisión impugnada está cimentada en dos pilares fundamentales, a saber:

(i) El demandante no acreditó ser beneficiario de la estabilidad laboral reforzada del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, pues no demostró que estuviese incapacitado, que tuviese restricciones médico-laborales o que estuviera pendiente de calificación de su pérdida de capacidad laboral al momento de la terminación, ni acreditó que el empleador conocía de las patologías, en los términos de la sentencia CSJ SL1152-2023. Por tanto, le correspondía evaluar si al momento de la terminación del contrato -no después- la deficiencia en su salud le impidió el desarrollo de sus roles o le representó una desventaja, por lo que los documentos médicos y dictamen aportados con fecha posterior al fenecimiento del contrato en nada sirven para demostrar el derecho pretendido y,

(ii) De acuerdo con los artículos 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, 488 y 489 del Código Sustantivo del Trabajo, cualquier derecho reclamado está prescrito, pues el vínculo contractual finiquitó el 31 de mayo del 2018, la demanda se presentó el 20 de febrero de 2023 y el gestor no presentó reclamo ante su empleador; sin que puedan aplicarse las reglas de prescripción para los casos de culpa patronal, pues no se pidió la indemnización del artículo 216 ibídem.

Ahora bien, es preciso destacar, por otra parte, que el error de hecho en casación se produce cuando el Tribunal advierte de un elemento de convicción, un supuesto ajeno a su contenido o ignora alguno que era relevante para la definición de la realidad procesal, con plena incidencia en la aplicación indebida de la ley sustancial. Además, se recuerda, el desacierto en esos términos debe ser evidente, ostensible o manifiesto y recaer sobre una prueba calificada, conforme a lo previsto en el artículo 7°. de la Ley 16 de 1969, que las restringe al documento auténtico, la confesión y la inspección judicial (CSJ SL771-2024, CSJ SL2039-2024).

Sin perjuicio de la senda de ataque seleccionada, no es materia de debate que:

(i) el contrato que vinculó a las partes fue de *obra o labor contratada* para cubrir la «*temporada del día de las madres*», con inicio el 20 de diciembre de 2016;

(ii) las partes suscribieron un *otrosí* el 1o. de julio de 2017 para determinar que se extendería hasta el 31 de octubre de 2017;

(iii) mediante *otrosí* de 1o. de noviembre de 2017 se fijó como fecha de terminación de la obra o labor el 31 de mayo de 2018, en la que efectivamente finalizó el contrato (*f.º* 178-182; 193-194 c. primera instancia);

(iv) durante dicho lapso el actor prestó sus servicios como *agricultor y/o varios*, en labores relacionadas, entre

otras, con la «*propagación, siembra, mantenimiento, calidad, cosecha, poscosecha y empaque de flor de corte de calidad de exportación*» (*f.º* 77; 178-182; 193-194 c. primera instancia) y,

(v) mediante dictamen de 23 de febrero de 2022, la Junta Nacional de Calificación de Invalidez le determinó una PCL de 31.20% de origen común, con fecha de estructuración 31 de mayo de 2019 (*f.º* 84-94; 199 c. primera instancia).

En ese orden de ideas, el problema jurídico que debe resolver la Corte consiste, en estricto rigor, en determinar si el Tribunal incurrió en yerro fáctico y, por ende, infringió las normas denunciadas, al concluir que el actor no es beneficiario de la estabilidad laboral reforzada del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, al no demostrar la existencia de una deficiencia, restricciones médico-laborales ni que estuviera en trámite la calificación de su pérdida de capacidad laboral a la fecha de terminación del vínculo.

Previamente a resolver ese interrogante y sin perjuicio del estudio fáctico que convoca el estudio de la Sala, es menester recordar que el criterio actual de la Corte en torno a la interpretación del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 acusado, parte de que la identificación de la discapacidad a partir de los porcentajes previstos en el artículo 7.° del Decreto 2463 de 2001, hasta su derogatoria mediante el Decreto 1352 del 26 de junio de 2013, fue compatible con los casos ocurridos antes de la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobada por la Ley 1346 de 2009 (que entró en vigor a partir

de 10 de junio de 2011), para deficiencias de largo plazo y, el 7 de febrero de 2013, para aquellas de mediano y largo plazo, de acuerdo con la Ley Estatutaria 1618 de 2013 (CSJ SL414-2025, SL1491-2023, SL1268-2023, entre otras).

Así, tras la derogatoria del Decreto 2463 de 2001, el reconocimiento de la condición de discapacidad ya no depende exclusivamente de los porcentajes de pérdida de capacidad laboral, sino de la existencia de una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial de mediano o largo plazo, que, al interactuar con diversas barreras, limite el ejercicio de las actividades laborales en condiciones de igualdad, siempre que dicha circunstancia sea conocida o reconocible por el empleador.

Con base en ello, resulta necesario considerar la data de ocurrencia de los hechos acá estudiados, para derivar el criterio de aplicación de la protección especial prevista en la citada disposición normativa, pues a partir de la vigencia de la Ley 1346 de 2009 (Convención), el parámetro de protección se establece para las personas con deficiencias de largo plazo y, aunque allí se dispuso como obligación adecuar la legislación interna, esto sólo se cumplió con la Ley Estatutaria 1618 de 2013, a partir de la cual dicho rasero se extendió también a las personas con deficiencias de mediano plazo; luego, desde allí, la protección en general cubre a las personas con deficiencias de mediano y largo plazo.

Así, en el presente asunto, no cabe duda de que estos últimos instrumentos normativos son aplicables y, en particular, el acusado artículo 2°. de la Ley 1618 de 2013 mencionada, en tanto no es objeto de discusión que el finiquito laboral se produjo el 31 de mayo de 2018.

Como lo ha indicado la sala[1], la mencionada Convención resulta relevante y es vinculante no solo para el entendimiento del concepto de discapacidad, sino de la protección de estabilidad del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, por lo que constituye el parámetro para interpretar los derechos humanos de las personas con discapacidad contenidos en la Constitución Política, especialmente en lo relacionado con su integración en igualdad de condiciones con los demás.

En síntesis, la protección de la estabilidad laboral reforzada del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, a la luz de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se determina conforme a los siguientes parámetros objetivos:

(i) La existencia de una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial a mediano y largo plazo;

(ii) La existencia de una barrera para el trabajador de tipo actitudinal, social, cultural o económico, entre otras, que, al interactuar con el entorno laboral, le

[1] CSJ SL 1184-2023, SL1181-2023 y SL1154-2023.

impiden ejercer efectivamente su labor en condiciones de igualdad con los demás y,

(iii) Que estos elementos sean conocidos por el empleador al momento del despido, supuesto imprescindible para la activación de la garantía foral deprecada como medio de protección ante un despido discriminatorio.

Igualmente, para acreditar la discapacidad no se requiere de prueba solemne y concomitante a la terminación del vínculo laboral, lo importante es que el empleador tenga conocimiento de la condición del trabajador, para así asumir con cuidado la potestad de prescindir de sus servicios.

Al respecto, es al trabajador a quien le corresponde acreditar la situación de discapacidad y/o deficiencia física, mental, intelectual o sensorial de mediano o largo plazo alegada como fundamento de la protección para que se active la presunción, caso en el cual, corresponde al empleador demostrar que no fue por tal razón que decidió finalizar el vínculo (CSJ SL414-2024).

Definido lo anterior, la sala abordará el análisis de las pruebas hábiles, en atención a que únicamente si se demuestra un error manifiesto y ostensible en su apreciación será viable estudiar aquellas no calificadas en casación, como es el caso de los testimonios acusados.

Pues bien, en cuanto a la «*carta de terminación de la relación laboral de 31 de mayo de 2018*»[2], se observa que fue singularizada por la censura como «*erróneamente apreciada*»; sin embargo, en ningún yerro de valoración pudo incurrir el Tribunal al respecto, por cuanto no derivó algún efecto de aquel documento con incidencia en su decisión. En todo caso, del mismo no es posible extraer ningún hecho o conclusión distinta a lo que allí figura consignado, que no es más que lo relacionado con que se daba por terminado el contrato por la finalización de la obra o labor contratada.

Igualmente, del «*certificado laboral*», la «*liquidación de contrato de trabajo*» y el «*contrato de trabajo del demandante y dos otro sí*[3]» señalados como «*inapreciados* (sic)», advierte la Sala que, en efecto, el Tribunal no los valoró; sin embargo, de su contenido no se extrae ninguna deducción que contraríe lo resuelto en la sentencia analizada, pues en ellos solo consta, entre otros, aspectos atinentes al contrato, su naturaleza, la fecha de inicio y de terminación, además del valor a pagar por concepto de liquidación de aquél, esto es, nada revelan en referencia a la deficiencia alegada por el demandante para la fecha de terminación del vínculo, de cara a la estabilidad laboral reclamada, que fue el fundamento de la decisión del colegiado.

En lo relacionado con los documentos denunciados por la censura como «*indebidamente apreciados*», se encuentra la historia clínica que, como lo ha dicho la sala, es un

[2] fº. 124 c. de primera instancia.
[3] fº. 75-77; 178-182; 193-194 c. de primera instancia.

documento declarativo - así no tenga la firma del trabajador - que representa lo que el profesional de salud registra sobre la condición del paciente y si no se solicita su ratificación ni es tachada de falsa resulta hábil en casación (CSJ SL2262-2022, SL1625-2025, SL1902-2025, entre otras[4]).

Visto ello, en efecto el Tribunal valoró los siguientes documentos integrantes de la historia clínica del paciente:

- *Historia clínica* con fecha de apertura 5 de agosto de 2022 en el que consta atención médica por *vértigo - hipoacusianeurosensorial*[5].
- Formato de evaluación vestibular de fecha 22 de marzo de 2019[6].
- Autorización o asignación de servicios de *teleconsulta* de control o de seguimiento por especialista en psiquiatría, fechada 17 de diciembre de 2020[7].
- *Historia clínica* de atención por especialidad *otología*, de fecha 9 de julio de 2020[8]
- Informe de *electro – retinograma estandarizado* de fecha 23 de agosto de 2019[9].
- *Historia clínica* –consulta por «*vértigo*» en la especialidad de *otología*, de fecha 7 de marzo de 2019[10].

Pues bien, analizados los medios de convicción denunciados no advierte la sala un error de hecho ostensible o evidente en su apreciación, pues guarda consistencia con lo que de ellos se desprende, en cuanto a una serie estudios médicos realizados al actor en virtud de diagnóstico de *vértigo de origen central*, que en su conjunto ciertamente llevan al

[4] CSJ SL5112-2020, SL2262-2022, SL3514-2024.
[5] *f.os* 36-38 c. de primera instancia.
[6] *f.os* 39-50 c. de primera instancia.
[7] *f.o* 51 c. de primera instancia.
[8] *f.os* 60-62 c. de primera instancia.
[9] *f.os* 63-66 c. de primera instancia.
[10] *f.o* 67 c. de primera instancia.

convencimiento sobre que son posteriores al periodo en el que se ejecutó el contrato (más de nueve meses luego del finiquito) y que, por tanto, de los mismos no es posible extraer que el empleador tuviera conocimiento de dicha patología a la data de culminación del vínculo de trabajo (31 de mayo de 2018), así como tampoco que el demandante estuviese incapacitado, que tuviese restricciones médico - laborales o estuviera pendiente de calificación de la pérdida de capacidad laboral durante la relación laboral.

De otro lado, en lo que tiene que ver con la «*Confesión Judicial de la representante legal de la pasiva*» que entiende la sala hace referencia al interrogatorio de parte rendido por la representante de la demandada, también denunciado como «*erróneamente apreciado*», debe recordarse que solo constituye prueba hábil en casación cuando se logra extraer confesión de acuerdo con el artículo 191 del Código General del Proceso, esto es, cuando lo manifestado versa sobre hechos que producen consecuencias jurídicas adversas al confesante o que favorecen a la parte contraria (CSJ SL1912-2025, SL1872-2025, entre otras).

Al respecto, se advierte que la declaración de la representante de la demandada[11] giró en torno a que el demandante no reportó a la compañía las incapacidades del 29 y 30 de mayo de 2018 ni conoció el trámite de calificación de su pérdida de capacidad laboral durante la vigencia del vínculo, de lo que se deriva que tales aseveraciones no

[11] Min. 33:10 a 49:18 – OneDrive *cuaderno 01Primera Instancia* consecutivo *26AudioAudienciaArt 77*; *f.os.* 293 a 296 c. primera instancia.

generan las consecuencias reclamadas por la censura, pues no hizo reconocimiento alguno de hechos que le perjudicaran o favorecieran a la parte contraria.

Por el contrario, de su exposición se observa que se limitó a expresar aspectos relacionados con el desarrollo del contrato, en cuanto a que inició el 20 de diciembre de 2016 a través de *otrosí* para obra o labor que terminó el 31 de mayo de 2018, fecha final notificada al actor desde su fijación, ya que la empresa tiene dos temporadas de «*extra*», la inicial para la que se le contrató consistente en la «*obra de verano*» y la «*temporada de madres*» que incluye «*San Valentín*», la cual culmina en el mes de mayo con la respectiva venta de la producción a E. E. U. U., como sucedió en el caso del actor.

En ese sendero, fue enfática en sostener que el actor durante su vinculación no informó sus condiciones de salud con base en las cuales pretende su reintegro, pues solo presentó dos incapacidades en octubre de 2017 y en marzo de 2018, pero relacionadas con un cuadro de gastroenteritis y otro de tipo cutáneo, además de que se le entregó la orden de examen médico de egreso a la finalización del contrato, pero que no se lo realizó, de lo que se logra extraer que el tribunal no incurrió en un error evidente al inferir que «*no se provocaron las consecuencias jurídicas establecidas en el art. 191 del CGP*», esto es, que lo declarado no le produjo efectos jurídicos adversos al confesante ni favoreció al demandante.

De igual modo, al acompasar lo manifestado por la pasiva con los restantes elementos de prueba que le

merecieron atención al tribunal antes citados, a la luz de la jurisprudencia de esta corporación, ciertamente era posible concluir, que de dicha declaración nada podía extraerse en cuanto a que el empleador tuviera conocimiento de que, para la fecha del finiquito (31 de mayo de 2018), el demandante tuviera una deficiencia o discapacidad con incidencia en sus labores ni del inicio del trámite para su calificación.

En relación con ello, se advierte además la incapacidad de 29 a 30 de mayo del 2018[12], documento denunciado por la censura como *indebidamente apreciado*. En esta se observa consignado el diagnóstico «*H813*» (*otros vértigos periféricos*) que, en efecto, data de dos días previos a la fecha de finalización del contrato (31 de mayo de 2018); no obstante, la existencia de dicha incapacidad por sí misma no tiene la virtualidad de contradecir lo concluido por el juez plural al analizarla junto con los demás medios de prueba, que el actor no demostró el padecimiento de una deficiencia a la fecha de terminación del vínculo ni que el empleador tuviera conocimiento de la misma.

Al respecto, téngase en cuenta que las certificaciones médicas, por su propia naturaleza, solo evidencian una limitación temporal para desempeñar el ejercicio de las labores, mas no constituyen prueba suficiente de una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial de carácter permanente o de mediano plazo que afecte el desempeño de

[12] *f.o* 74 c. de primera instancia.

sus funciones en condiciones de igualdad respecto de los demás.

Aquí, se hace preciso diferenciar entre la incapacidad médica, que obedece a un evento transitorio que requiere reposo o tratamiento, y la discapacidad que implica una condición estable o duradera que restringe significativamente la participación plena del trabajador. Dicho en otros términos, la incapacidad médica surge cuando el trabajador tiene una enfermedad o sufre un accidente y, para su recuperación, requiere un tratamiento médico con descanso físico, que no le permite laborar de manera temporal, permanente parcial o definitiva y, por ello, se genera una compensación económica del sistema (CSJ SL1631-2025 y SL1797-2024).

La jurisprudencia ha dicho que la sola existencia de una incapacidad no activa la protección especial prevista en la Ley 361 de 1997 ni genera por sí misma la presunción de despido discriminatorio. Por el contrario, para que opere tal garantía, se exige demostrar que la limitación tenía un carácter relevante y que era conocida por el empleador al momento de la terminación del contrato (CSJ SL1797-2024).

De lo anterior se desprende que, si en gracia de discusión se admitiera que a la fecha de terminación del contrato de trabajo el demandante estaba incapacitado, que no lo está, ese solo hecho no activa automáticamente la protección requerida, pues ello requiere valorar la configuración de los elementos establecidos en la Convención

y la Ley estatutaria antes mencionados, esto es, el concepto de *discapacidad* que exige, además de la deficiencia física, mental, intelectual o sensorial de mediano o largo plazo, conocida por el empleador, que existan barreras que impidan al trabajador ejercer su labor en igualdad de condiciones con los demás y que esta situación sea conocida o notoria para el dador de empleo.

En consideración a los medios de prueba evaluados, esta sala no advierte nada distinto a lo concluido por el juez colegiado, esto es, que no se acreditó una deficiencia a la fecha del despido, requisito indispensable para activar la presunción de despido discriminatorio, lo que se aviene a la línea de esta corporación, en el sentido de que no cualquier limitación médica es objeto de protección laboral, sino únicamente aquella que sea significativa o trascendente en la capacidad laboral del trabajador.

Igualmente debe indicarse que, aunque el tribunal derivó sus conclusiones, además, del análisis de los dictámenes de pérdida de capacidad laboral emitidos por las Juntas Regional y Nacional de Calificación de Invalidez en los que se le asignó al demandante una PCL de 31.20% con fecha de estructuración del 31 de mayo de 2019, no hay lugar al estudio de dichas probanzas en esta sede, pues no es prueba hábil para estructurar el yerro fáctico en casación directamente, su estimación depende de la prosperidad de la acusación fundada en un error de hecho en la apreciación de una de las pruebas calificadas, lo que no ocurre en el presente asunto (CSJ SL3517-2024, SL1814-2025).

Por la misma razón, como no se demostró un error manifiesto en alguna de las pruebas hábiles, no le es posible a la sala estudiar los testimonios de Yor Mary Parada Méndez y Manuel Andrés Bejarano Velasco acusados por la censura.

Finalmente, en torno a la inconformidad expuesta por el recurrente en referencia a la naturaleza del contrato por obra o labor contratada que ligó a las partes, que la misma no había culminado a la data de terminación del vínculo y/o que en la carta de terminación no se especificaron las razones de la finalización de la obra, a juicio de la sala constituye un argumento sorpresivo que representa un medio nuevo, pues sobre ese aspecto nada se planteó en la demanda inaugural, así como tampoco se discutió en el proceso ni fue objeto de análisis por parte del tribunal al dictar su decisión (CSJ SL2158-2023, SL1832-2025).

En ese orden, se debe reiterar que la facultad de libre formación del convencimiento permite a los jueces valorar las pruebas y dar mayor valor a unos medios suasorios sobre otros, lo que permite, entre otras cosas, que al evaluar el caudal probatorio fundamenten su decisión en lo que se derive de algunas de ellas en forma prevalente o excluyente respecto de lo que surja de otras, sin que el simple hecho de esa escogencia se traduzca en la existencia de errores con eficacia en el quebranto de la decisión[13], por lo que las conclusiones fácticas del tribunal deben respetarse mientras lo razonado no contradiga la evidencia ni se avizore un yerro

[13] Ver, entre otras, las sentencias CSJ SL1741-2023, SL2334-2021 y SL3570-2021; CSJ SL, 5 nov. 1998, rad.11111.

ostensible y manifiesto, lo que no se advierte en el presente asunto (CSJ SL112-2021, SL1616-2023, SL3514-2024).

En este contexto, el tribunal no incurrió en un error de hecho protuberante al concluir que no había lugar a la protección por estabilidad laboral reforzada prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, por cuanto el actor no demostró una deficiencia que le impidiera desarrollar sus funciones con normalidad en igualdad de condiciones ni que estuviera pendiente de calificación de la pérdida de capacidad laboral a la fecha de finalización del contrato.

Finalmente, téngase en cuenta que el accionante solicitó el reintegro con fundamento en un pretendido estado de debilidad manifiesta que esta Corporación no admite, en el entendido de que la protección establecida en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 no cobija cualquier padecimiento temporal que afecte la salud del trabajador ni que esté en tratamiento médico ni que hubiera recibido incapacidades, como se indicó arriba con soporte en la sentencia CSJ SL1184-2023.

En ese mismo sentido, la sentencia CSJ SL1631-2025 señaló al respecto lo siguiente:

> El demandante pretende obtener la protección establecida en la Ley 361 de 1997 bajo el concepto de debilidad manifiesta y la Sala ya ha determinado que ello es equivocado, pues el escenario y marco de protección que establece el artículo 26 de la Ley 361 protege al trabajador que se encuentra en situación de discapacidad, para lo cual se acude a la definición establecida en la Convención sobre los derechos de las personas en situación de discapacidad (CSJ SL 3499-2024).

> Y es que el concepto de debilidad manifiesta que pretende el demandante se proteja resulta ser abstracto en tanto atiende a cualquier condición de salud, lo cual riñe y se abstrae del concepto de deficiencia que presupone características como el mediano y largo plazo, elementos que contempla la definición de la Ley 1618 de 2013 y que resultan determinantes en el análisis de las patologías, ello en concurso con la interacción de su entorno, es decir, de las barreras que el trabajador enfrenta, que hace que no pueda desempeñar sus funciones en igualdad con los demás (CSJ SL 3499-2024).
>
> De este modo es claro para la Sala que la sola existencia de una afectación en salud, o inclusive, la sola deficiencia no es objeto de protección de la Ley 361 de 1997.
>
> Ahora bien, respecto del argumento relativo a la incapacidad del demandante, está por sí sola no lo hace beneficiario de la protección de la Ley 361 de 1997. Ello puesto que, la Corte ha dicho que la incapacidad médica, surge cuando el trabajador tiene una enfermedad o accidente y para su recuperación requiere un tratamiento médico con descanso físico, que no le permite laborar de manera temporal, permanente parcial o definitiva y, por ello, se genera una compensación económica del sistema (CSJ SL 1797-2024).
>
> El solo hecho de tener una incapacidad no hace procedente la protección pues ello requiere valorar la configuración de los elementos establecidos en la Convención y la Ley estatutaria, esto es el concepto de *discapacidad* que exige, además de la deficiencia física, mental, intelectual o sensorial a mediano o largo plazo, conocida por el empleador, que existan barreras que impidan al trabajador ejercer su labor en igualdad de condiciones con los demás y que esta situación sea conocida o notoria para el empleador (CSJ SL 1797-2024).

Por último, si bien el segundo de los fundamentos del colegiado gravitó en estimar configurada la prescripción y ello fue cuestionado en ambos cargos, no es menos cierto que a lo largo de su escrito la censura ningún esfuerzo hizo por sustentar y/o demostrar en concreto la supuesta equivocación en la que aquel incurrió al analizar el fenómeno prescriptivo, pues se limitó a afirmar que «*es equivocada la deducción de la "prescripción"*», pero incumplió la carga de argumentarlo, omisión que la Corte no está llamada a descifrar ni a suplir dado el carácter dispositivo del recurso,

lo que conlleva la improsperidad de los cargos también por este motivo.

En consecuencia, los cargos resultan infundados.

Sin costas, en razón a que el recurrente cuenta con amparo de pobreza.

IX. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, **NO CASA** la sentencia proferida el 28 de enero de 2025, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, en el proceso que **CRISTIAN EDUARDO ESPITIA GONZÁLEZ** instauró contra la **SOCIEDAD DE COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL JARDINES DE LOS ANDES S. A. S.**

Sin costas.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Firmado electrónicamente por:

CLARA INÉS LÓPEZ DÁVILA
Presidenta de la Sala

JUAN CARLOS ESPELETA SÁNCHEZ

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
Aclaración de voto

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

VÍCTOR JULIO USME PEREA

MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO
No firma ausencia justificada

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

Código de verificación: 737CC465EA230A2CF68E0ACA24D8237DA7591DEE98D3E1921AD3678088393D89
Documento generado en 2026-01-16